蓝山县人民政府

蓝政函〔2025〕26号

蓝山县人民政府
关于同意《蓝山塔峰“10·3”物体打击事故调查报告》的批复

县林业局：

你局报来的《关于以县人民政府名义行文<蓝山塔峰“10·3”物体打击事故调查报告>的请示》（蓝林呈〔2025〕60号）已收悉，经县人民政府研究，现批复如下：

1. 同意事故调查组作出的《蓝山塔峰“10·3”物体打击事故调查报告》；

2. 责成有关单位汲取此次事故教训，落实责任，同时举一反三，强化属地监管职责，加强对本区域、本行业领域生产经营单位的安全生产监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击各类安全生产非法违法行为，防止此类事故再次发生。

特此批复。

附件：蓝山塔峰“10·3”物体打击事故调查报告

蓝山县人民政府

2025年11月30日

附件：

蓝山塔峰“10·3”物体打击事故调查报告

2025年10月3日16时许，蓝山县塔峰镇永胜村塘复源山林，发生一起因吊装木材滑落致伐木工作人员鲁陈云头部受伤后死亡的事故。经初步估算，直接经济损失120万元。

蓝山县应急管理局接到事故报告后，向永州市应急管理局和蓝山县人民政府报告。县党政主要领导高度重视，作出指示，要求相关部门立即开展善后处置工作，尽快查明事故原因，深刻吸取教训，举一反三，加大风险排查力度，做好安全防范宣传，确保不再发生类似事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，蓝山县人民政府批准成立了由县政府办、县应急管理局、县公安局、县林业局、总工会等部门人员组成的“蓝山塔峰‘10·3’物体打击事故调查组”（以下简称调查组），开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况。认定了事故性质和责任，提出了相关建议，并针对事故原因提出了事故防范措施。

一、事故各方情况

（一）林木原所有者

封举光（身份证号码：[redacted]，男，60岁），户籍所在地：湖南省蓝山县竹管寺镇塘复村6组。塔峰镇永

胜村塘复源山林木所有者，持有该山林的林权所有权证，2025年9月18日经县林业局批准，已办理林木采伐许可证（湘:4301243479）。

（二）购买方

王凯强（身份证号码:[redacted]男，29岁），塔峰镇永胜村塘复源山林木购买人和林木采伐工程项目负责人。户籍所在地：河南省光山县晏河乡晏河村新洼组。现住址：湖南省宁远县宁郡华府9栋2单元1505。

（三）采伐方

1.徐伟杰。身份证号码:[redacted]，男，35岁，受委托和林木采伐工程施工人员召集和现场管理人。户籍所在地：广西合浦县北河街135号；现住址：湖南省宁远县金丰大厦1栋1103。

2.鲁陈云。身份证号码:[redacted]，男，48岁，湖南省古丈县岩头寨镇岩头寨村鲁家山组人（地址：湖南省古丈县岩头寨镇岩头寨村鲁家山组旦布9号），负责代表伐木工人与徐伟杰联系的联络员，在该起事故中死亡。

3.陈朝汉。身份证号码:[redacted]，男，43岁，持有挖掘机操作证，抓机（又称拉山机，一种将小型挖掘机的挖掘臂改装为抓握臂的小型专用机械）操作员，负责将采伐修剪好的树木夹起后吊装到指定位置。

4.其他人员：鲁明龙、鲁明强、杜芳碧、盘寿春、陈朝荣负责树木采伐工作。汪东生，徐伟杰雇佣的挖掘机司机，负责开掘到达林地的简易道路。

二、工程情况

2025年8月中旬，塔峰镇永胜村塘复源山林木所有者封举光通过廖得尚、徐伟杰介绍，商定由王凯强出资26万元购买该山场林木。采伐山场申请并批准采伐总面积113.7亩，树种为杉，采伐量蓄积631立方米、出材量471立方米。双方于8月30日左右签订购买合同，王凯强支付定金1万元。

8月21日，王凯强通过微信委托徐伟杰帮其找挖机工人、抓机（拉山机）和伐木工人进场作业。徐伟杰找到汪东生，以林地新开道路10元/米，老路维修3元/米，装木材上车20元每吨的价格，雇佣其使用大型挖机开辟简易道路方便运输并签订电子合同。徐伟杰以75元/吨的价格雇佣鲁陈云等6人负责砍伐和修剪；以40元/吨的价格雇佣陈朝汉负责用抓机（拉山机）吊装林木。8月21日下午15时46分，徐伟杰通过微信向王凯强提出由王凯强与伐木工人签订劳务合同，王凯强微信回复“好”，但因看工地的工人换了好几拨而未定下来，签合同的事不了了之。

8月26日，王凯强通过微信向徐伟杰支付10000元作为预支款。

9月11日，徐伟杰联系鲁陈云到蓝山县准备从事伐木作业。9月中旬某晚，在王凯强出租户内，王凯强拟将砍伐林木工程以180元/吨（含装车费）的价格发包给徐伟杰，王凯强并承诺工程完成后给予徐伟杰好处费（在场的蒋冰缘为人证），但最终未确定承揽关系，也未签定承包合同。

9月15日晚，受雇于徐伟杰的鲁陈云等7名伐木工人抵达蓝山县，由徐伟杰指定作业区域。蒋冰缘（王凯杰合作伙

伴之一）安排伐木人员住宿。9月18日在山上作业半天后，因持续降雨停工。9月25日，王凯强通过微信向徐伟杰分别转账10000元作为预支款。直至9月28日复工。10月1日下午，徐伟杰通过微信将7名伐木工人的照片发给王凯强，要求王凯强给工人买保险，王凯强应允，但以国庆放假为由未落实保险购买。直到2025年10月3日下午发生事故。已是工人在塘复源山林作业的第6日，已经采伐杉木约40立方米，运输山场外12吨，占整个伐区约8.5%。经调查，徐伟杰直接与伐木工人代表鲁陈云、抓机工人陈朝汉、修路工人汪东生联系，安排相关工作。王凯强只与徐伟杰联系伐木业务而并未与上述人员直接联系。

三、事故发生经过及救援情况

2025年10月3日16时许，鲁明龙、鲁明强、杜芳碧、陈朝荣、盘寿春在塘复源山林进行砍伐和修剪作业，陈朝汉负责用抓机将已采伐的杉条吊装至指定位置。（王凯强、徐伟杰未在现场）。陈朝汉在使用夹木材机器夹取杉条时，杉条突然滑落，砸中其操作臂工作范围内未佩戴安全帽的鲁陈云头部，鲁陈云当场昏厥倒地。

陈朝汉发现事故后，立即下车抱起鲁陈云，通知鲁陈云堂弟鲁明龙协助救援。随后，陈朝汉跑到山梁有信号的区域，尝试联系徐伟杰未果，转而拨打120请求救援。120反馈救护车无法进入现场，需联系消防协助搬运。陈朝汉遂拨打119并发送定位，后拨打110报警。救援车赶到现场，经医生现场抢救无效死亡。

2025年10月3日17时许，竹管寺派出所接警后及时出

警，对现场进行勘察，联系法医进行尸检，并配合消防队将鲁陈云遗体从山林中运出送至殡仪馆；同时联系林木购买人王凯强及承包人徐伟杰到现场，做好工人安抚工作。县公安局、县应急管理局分别对王凯强、徐伟杰、鲁明龙、鲁明强、杜芳碧、陈朝荣、陈朝汉等人进行询问并制作询问笔录。县林业局已责令王凯强停止该山场一切采伐作业及林木运输。

四、事故原因

（一）事故的直接原因

抓机操作员陈朝汉在吊装作业前，未确认作业半径内人员撤离情况，未采取预判性防护措施，导致滑落杉条砸中处于操作臂工作范围内未佩戴安全帽的鲁陈云头部，导致鲁陈云头部遭外力作用引起颅内出血、脑挫伤致严重颅脑损伤后死亡。

（二）事故的间接原因

1.项目安全管理责任全面缺失

徐伟杰作为砍伐项目作业人员的召集和管理人员，在项目实施过程中，未安排专职或兼职安全管理人员进行现场管理，自己也未在现场进行安全管理。在砍伐作业前，未对7名从业人员开展木材采伐安全规程、应急处理措施等岗前培训。未按《林木采伐技术规程》（GB/T 45088—2024）9.1、10.1、10.3和《中华人民共和国安全生产法》规定，提供安全帽等符合标准的劳动防护用品。

2.项目负责人违法发包且监管缺位

王凯强以口头协议的方式将采伐工程委托给不具备安全生产资质的徐伟杰，未与徐伟杰签订正式委托合同并明确

双方安全生产责任划分；项目进行过程中，未落实管理生产经营必须管安全的要求，未执行《林木采伐技术规程》（GB/T 45088—2024）的国家标准。未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未能保证本单位安全生产投入的有效实施；未按《安全生产责任保险实施办法》相关规定给工人购买工伤保险。未开展检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对现场作业安全实施统一协调管理，现场安全管理缺位。

3.作业组织与应急管理混乱

徐伟杰未组织现场施工人员的安全生产教育和培训，未制定林木采伐作业安全方案，未划定吊装区与修剪区的安全隔离带。项目施工期间，未检查施工的安全生产状况，排查员工未佩戴安全防护措施的生产安全事故隐患。作业现场未配备应急救援器材，未组织应急演练，导致事故发生后无法及时有效救援，延误救治时机。

4.从业人员安全意识薄弱

包括鲁陈云在内的7名作业人员均未接受过系统安全培训，不熟悉“吊装作业避让规则”“个体防护强制要求”等基础常识，对现场危险缺乏预判能力。

五、事故性质

经初步核查，该事故是一起因生产经营单位安全生产主体责任不落实、从业人员违规操作、个体防护缺失导致的**一般生产安全责任事故**（依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，造成1人死亡属一般事故）

六、对有关责任人员的处理意见

（一）建议给予刑事立案调查人员

1.王凯强（项目负责人）。将工程委托给不具备安全生产资质的徐伟杰，未落实项目安全管理主体责任，未给工作人员购买工伤保险。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款【重大责任事故罪】之规定，涉嫌重大责任事故罪。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号），建议由公安机关刑事立案调查，依法追究其刑事责任。如司法部门未追究其刑事责任，则由应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律规定对王凯强进行立案调查。

2.陈朝汉（抓机操作员）。其作为抓机的直接操作员，在工人鲁陈云处于吊臂下方作业禁止人员进入的半径内的情况下，忽视安全，操作抓机，违反《木材采伐运输安全通则》 GB 14192-2005-7.2.4、7.2.5，因吊起的杉条滑落击中鲁陈云头部引发事故，造成死亡一人后果。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】的规定，根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号），建议由公安机关刑事立案调查，依法追究其刑事责任。如司法部门未追究其刑事责任，则由应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律规定对陈朝汉进行立案调查。

3.徐伟杰（施工人员召集管理人员）。其作为林木采伐作业人员的召集和组织管理者，未按照《林木采伐技术规程》（GB/T 45088—2024）9.1、10.1、10.3要求，安排安全检查人员和监督管理人员。未给作业人员配备符合国家或者国际标准标准的劳动安全装备和劳动保护用品，未划定伐木作业与其他工序之间的最小距离，未及时采取相应的措施消除安全隐患。间接导致1人死亡的生产安全事故。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款【重大责任事故罪】之规定，涉嫌重大责任事故罪。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号），建议由公安机关刑事立案调查，依法追究其刑事责任。如司法部门未追究其刑事责任，则由应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律规定对徐伟杰进行立案调查。

（二）建议给予处理的人员

1.李顺斌。男，中共党员，蓝山县林业局副局长，分管森林资源管理和林木采伐、使用林地行政许可审批工作，负有辖区森林资源采伐审批和监督责任。在该事件中，李顺斌履行了《采伐作业设计书》所申请内容的现场核实、采伐许可证申请材料的审核、审签核发《林木采伐许可证》、要求采访人依法依规进行林木采伐作业、督促相关部门及人员加强管理等职责。按照“三管三必须原则”，未有效履行安全生产监督管理职责，对此负有责任，建议移交县纪委监委按

照干部管理权限依法依规进行处理。

2.何斌。男，中共党员，林业局塔下林业工作站站长，负有管辖区域内森林资源采伐审批管理和监督检查责任。该事件中，塔下林业站何斌履行了采伐作业设计现场指导、采伐申请内容现场核实、采伐申请材料初步审查等职责。在林木购买人王凯强领取许《林木采伐许可证》时，履行了依法要求采伐人签署《伐前拨交、森林经营者自主管理登记表》及《法律责任提醒单》、明确告知其采伐作业、安全生产及自主管理的全部法定义务与责任等职责。林木采伐过程中，何斌监管失察，对此负有责任，建议移交县纪委监委按照干部管理权限依法依规进行处理。

3.吴昱呈。男，中共党员，蓝山县塔峰镇人民政府副镇长，分管舜源片区的林业和安全生产。国庆假期前，吴昱呈对舜源片区国庆期间的林业和安全生产工作进行了安排部署，要求护林员加强巡查，发现问题及时上报。但对永胜村护林员的安全生产管理培训教育不够，导致巡查人员未及时指出并上报现场安全生产情况，对此负领导责任，建议移交县纪委监委按照干部管理权限依法依规进行处理。

4.李尊辉。男，群众，塔峰镇永胜村护林员，系塔峰镇人民政府聘请人员。在10月3日巡查中了解到已办理采伐证，但缺乏安全意识，未及时发现并上报存在的安全问题，对此负有责任，建议县林业局督促乡镇依法依规进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

(一)完善并落实监管责任体系

1.明确监管分工与责任清单

建议进一步厘清林业局（行业监管）与乡镇政府（属地监管）在林木采伐活动中的具体职责边界，建立动态更新的责任清单，避免因职责交叉或模糊导致监管真空或推诿扯皮。林业局应负责审批环节的安全条件审查（如采伐证核发时需核实企业安全资质、设备状况及应急预案），乡镇政府需承担日常巡查、现场管理和应急响应的属地责任。

2. 深入推行“网格化”管理

将辖区内所有采伐作业点纳入网格化管理体系，结合林长制“一长四员”机制，分配至具体监管人员，实行“定人、定责、定点”管理，确保每个项目均有专人负责、全程覆盖。同时，通过林业大数据平台实时上传巡护记录，提升监管效率和可追溯性。

（二）加大执法检查力度

采取“四不两直”检查方式，开展安全生产专项大检查。立即对辖区内所有林木采伐、木材加工企业进行拉网式排查，重点检查企业资质、安全管理制度、人员培训、现场管理、设备安全（如电锯、运输车、起重机械的维护保养）等情况。针对临近高压电线路的采伐作业，需联合供电所进行专项核查，确保作业前已落实安全距离、警示标志及专业指导。采用“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场”的检查方式，提高检查的真实性和有效性。同时，强化执法队伍建设，提升对复杂作业环境（如山地、夜间作业）和设备故障隐患的专业识别能力。

（三）建立信息共享与联动机制

1. 建立采伐作业报备制度

要求采伐企业在作业前向林业部门和乡镇政府同步报备作业地点、时间、规模、负责人及安全措施等信息，并将报备数据接入林业大数据平台，实现动态监控和风险预警 2。

2. 强化跨部门协同监管

建立林业局、消防、公安、医院急救中心、供电所等多部门的联动机制，明确各部门在采伐安全中的职责（如供电所负责高压线附近作业的技术指导，急救中心、消防参与事故救援），形成“审批-监管-应急救援”全链条闭环管理。

(四)加强组织领导与责任落实

1. 健全安全生产协调机制

建议由地方政府分管领导牵头，建立林业采伐安全生产协调机制，统筹林业局、乡镇政府、供电所等部门资源，定期召开联席会议，研究解决监管难点问题，确保责任层层压实。

2. 将采伐作业安全纳入绩效考核

将采伐作业安全监管成效纳入乡镇和监管部门的年度绩效考核，对因监管失职导致事故的单位和责任人依法依规追责，倒逼安全责任落实。

(五)加强宣传引导与安全文化建设

1. 开展案例警示教育与常态化宣传

通过“安全生产月”“世界森林日”等活动，结合近年发生的机械伤害、触电及生态破坏典型案例，开展专题警示培训和现场宣讲，强化从业人员对安全风险的认知 3。针对偏远山区、临时雇佣工人等群体，制作通俗易懂的宣传手册或短视频，扩大覆盖范围。

2. 强化林木作业的专项培训

针对采伐风险，县林业局开展专项安全培训，重点讲解安全距离要求、安全设备配置、安全操作规范、应急处理方法等，确保作业人员掌握关键安全技能。

(六)推动审批与监管的同步落实

1. 审批环节强化安全前置审查

在林木采伐许可证核发过程中，增加对申请单位安全管理体系的审查，要求其提交安全培训记录、设备维护证明、应急预案等材料，确保“无安全条件不审批”。

2. 建立审批后动态跟踪机制

审批完成后，林业局需联合乡镇政府、供电所等对采伐作业进行全程跟踪监管，定期核查企业是否按许可证要求执行（如范围、数量、时间），并动态调整监管重点。

蓝山县人民政府

2025 年 11 月 30 日